



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 55             | OGGETTO: Sentenza n. 1205/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro – Atto di indirizzo. |
| Del<br>03/05/2024 |                                                                                       |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

**FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **03** Del mese di **Maggio**

Alle ore **13.35** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome   | Nome     | Carica      | Presente |
|----|-----------|----------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CARABETTA | Stefano  | Vicesindaco | SI**     |
| 3  | TALOTTA   | Rosetta  | Assessore   | SI*      |
| 4  | CACCIA    | Franco   | Assessore   | SI*      |
| 5  | TROMBETTA | Mariella | Assessore   | SI       |

Assiste il segretario comunale

Avv. Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,  
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i  
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in audioconferenza

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso:**

*che Lupia Giuseppe citava in giudizio, tra gli altri, il Comune di Squillace, chiedendo, previo accertamento di aver eseguito attività professionale in favore del Comune di Squillace, ai sensi dell'art. 2041 c.c., il pagamento di un indennizzo da indebito arricchimento pari ad Euro 39.407,24, oltre al pagamento degli interessi già maturati pari ad Euro 8.815,34;*

*che il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile vertente tra gli eredi di Lupia Giuseppe ed il Comune di Squillace + altri, emetteva la Sentenza n. 1205/2023 con cui rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite;*

**Ritenuto** *che il Comune di Squillace debba proporre atto di appello, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, avverso la citata Sentenza, facendo valere le proprie ragioni;*

**Rilevata** *la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;*

**Visto** *il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;*

**Dato atto** *che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;*

*Con voti favorevoli unanimi*

### **DELIBERA**

- 1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile del Servizio Contenzioso affinché il Comune di Squillace proponga appello avverso la Sentenza n. 1205/2023, emessa dal Tribunale di Catanzaro nella causa vertente tra eredi Lupia e il Comune di Squillace + altri, per il tramite di un professionista;*
- 2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;*
- 3. di dare mandato al Sindaco di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;*

***LA GIUNTA COMUNALE***

*Attesa l'urgenza del presente provvedimento;*

*Con separata, unanime votazione*

***DELIBERA***

*Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.*

03/05/2024

Delibera n. 55

IL PRESIDENTE

F.TO (DOTT. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

23 MAG. 2024

